

Nr. 73 Vorlage des Oberregierungsrats Globke an Reichsminister Frick. 18. April 1936

R 1501/127401, Bl. 146–148¹

Beginn:

Beginn:

[Gesetzentwurf über die Änderung von Familiennamen und Vornamen – Namensführung von Juden]

Sofort!

Der Entwurf eines Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen ist dem Stellvertreter des Führers, dem Reichsminister der Justiz und dem Reichs- und Preußischen Wirtschaftsminister im August bzw. September 1935 mit der Bitte um Stellungnahme zugeleitet worden; dem Entwurf ist die Anregung des Reichstagsabgeordneten von und zu Löwenstein, allen Juden die Führung von Namen deutscher Herkunft zu entziehen, als besonderer Zusatzparagraph angeschlossen worden. Bisher hat sich nur der Reichsminister der Justiz zu dem Entwurf geäußert. Er hat sich grundsätzlich damit einverstanden erklärt und nur in Einzelheiten Änderungen angeregt, die noch geprüft werden. Zu der Anregung des Reichstagsabgeordneten von und zu Löwenstein hat er in einem besonderen Schreiben vom 30. 11. 1935 Stellung genommen; er hält sie für praktisch nicht durchführbar².

Es läßt sich nicht verkennen, daß die Verwirklichung der Anregung, deren gesunder Kern augenscheinlich ist, nicht mehr so dringlich erscheint, wenn die durch die Nürnberger Gesetzgebung eingeleitete scharfe Trennung zwischen Juden und Deutschen auf anderen Gebieten als auf dem Gebiete der Namensführung systematisch zu Ende geführt wird. Gegen die Durchführung der Anregung sprechen auch folgende Bedenken:

1. Die Entziehung der von den Juden seit der Judenemanzipation geführten Namen würde im Ausland als besonders diffamierend für die Juden empfunden und zweifellos zu einer erheblichen Verstärkung der ohnehin bereits in weiten Kreisen vorhandenen antideutschen Stimmung beitragen. Dieser Gesichtspunkt ist besonders im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage und die bevorstehende Olympiade bedeutsam.
2. Eine Scheidung der von Juden getragenen Namen deutscher Herkunft in solche, die nur von Juden, und solche, die außerdem auch von Deutschen getragen werden, ist nahezu unmöglich. Eine sinnvolle Durchführung der Anregung würde verlangen, daß man den Juden sämtliche Namen deutscher Herkunft entzöge, auch wenn diese Namen ausnahmsweise einmal von Deutschen nicht getragen würden. Eine solche Regelung wäre nämlich die erste Voraussetzung für die Erreichung des Zieles, daß bereits am Namen jeder Person erkannt werden könnte, ob sie deutschen oder jüdischen Blutes ist. Bei dieser Lösung³ wäre aber, wie sich aus einer von der Reichsstelle für Sippenforschung gefertigten Aufstellung³ ergibt, die Zahl der Namen jüdischer Herkunft, die allein noch für Juden in

¹ Vorgelegt auf Nachfrage Fricks vom 8. 4. 1936 zum Stand einer ihm „folgerichtig“ erscheinenden abschließ, gesetzl. Regelung für Judennamen; R 1501/127401, Bl. 144f. Eine in der Tendenz analoge Aufzeichnung hatte Globke bereits am 1. 10. 1935 fertiggestellt, aber nicht in den Geschäftsgang gegeben; ebd. Bl. 142f. Vorgeschichte s. ARH II/2, Nr. 209.

² R 1501/127401, Bl. 115; s. ARH II/2, Nr. 209 Anm. 11.

³ Ausarbeitung vom 3. 9. 1935; s. ARH II/2, Nr. 209 Anm. 11.

Betracht kommen könnten, so klein, daß der Unterscheidungszweck des Namens nahezu illusorisch gemacht würde, weil die jüdischen Familien vielfach gleiche Namen tragen müßten.

3. Eine auch nur annähernde Gewißheit, nach dem Namen beurteilen zu können, ob jemand Deutscher oder Jude ist, läßt sich trotzdem keinesfalls erreichen. Gerade die von dem Reichstagsabgeordneten von und zu Löwenstein erwähnten Namen sind solche, die von Juden in allen an Deutschland angrenzenden Gebieten mit besonderer Vorliebe getragen werden. Es läßt sich nicht verhindern, daß fremde Staatsangehörige jüdischer Rasse unter einem Namen, der in Deutschland nicht mehr von Juden getragen würde, in Deutschland auftreten und gerade das Verbot dieser Namen für Juden in Deutschland zu Tarnungszwecken benutzen. Es würde infolgedessen nicht erreicht werden können, daß die Volksauffassung von dem jüdischen Charakter bestimmter Namen, die ohnehin nur sehr schwer gebrochen werden kann, sich änderte. Damit wäre der Hauptzweck der Anregung des Reichstagsabgeordneten von und zu Löwenstein hinfällig. Zu bedenken ist dabei auch, daß zahlreiche deutsche Familien seit vielen Jahrhunderten Namen tragen, die mit Namen jüdischer Herkunft übereinstimmen (z. B. Meier, Kohn, Asch); dazu treten die vor Jahrhunderten von deutschen Familien zahlreich angenommenen biblischen Namen (z. B. Salomon, Israel usw.). Derartige Namen würden daher auf alle Fälle nach wie vor, sowohl von Deutschen wie von Juden geführt werden.

4. Die Ausführung der Anregung würde eine ganz außerordentlich starke Verwaltungsarbeit erfordern, denn es müßten nicht nur die Namensänderungen ausgesprochen werden, sondern auch alle Personenstandsregister, polizeilichen und steuerlichen Listen, darüber hinaus aber auch das Strafregister und das Schuldnerverzeichnis berichtigt werden. Eine der Anregung entsprechende Namensänderung würde in vielen Fällen dazu führen, daß Juden mit dunkler Vergangenheit nach außen nicht mehr als solche in Erscheinung treten. Auf diesen Gesichtspunkt macht der Reichsminister der Justiz besonders aufmerksam. Auch durch eine Änderung der Eintragungen im Strafregister und im Schuldnerverzeichnis würde dieser unerwünschte Erfolg nur zum geringen Teil verhindert werden können; denn die in Frage kommenden Juden würden in der Öffentlichkeit ihres zur Vorsicht mahnenden Namens ledig geworden sein.

Es wird daher um Entscheidung gebeten, ob die Anregung noch weiter verfolgt werden soll. Die Rückgängigmachung von unerwünschten Namensänderungen (Ostjuden usw.), die vor dem 30. Januar 1933 genehmigt worden sind, ist in § 7 Abs. 2 des Entwurfs eines Gesetzes über Namensänderungen⁴ in anderer Weise sichergestellt. Dieser Entwurf wird im übrigen einer Nachprüfung unterzogen werden müssen, sobald die Sippenamtsverwaltung im Sippenamtsgesetz⁵ ihre endgültige Ausgestaltung erfahren haben wird⁶.

Gl[obke] 18/IV.

⁴ Ebd. Anm. 7.

⁵ Hierzu Dok. Nr. 62.

⁶ Mögt. Hering schloß sich in einem hs. Vm. vom 18. 4. 1936 dem Votum Globkes an, indem er von der Festlegung eines verbindl. Kanons jüd. Eigennamen abriet und eine Einzelfallregelung nach § 7 (2) des Entwurfs empfahl. StS Stuckart vermerkte am 20. 4.: „Ich schlage vor, dem Gesetzentwurf über die Änderung von Familiennamen und Vornamen Fortgang zu geben und zwar unter Verzicht auf den § 7a. Die Einwände des Justizministers sind m. E. vollkommen überzeugend. Nachdem es nicht möglich ist, die von allen als unbedingt notwendig bezeichnete Regelung der Judenfrage auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet vorwärts zu bringen, halte ich es nicht für wahrscheinlich, daß wir in der Namensfrage vorwärtskommen werden, bei der der praktische Vorteil mindestens zur Zeit in keinem Verhältnis zu den zu befürchtenden Nachteilen steht.“ Dieser Auffassung trat auch StS Pfundtner bei. Frick gab am 29. 4. 1936 Anweisung, den GesEntw. mit dieser Maßgabe weiterzubehandeln. Er wurde dem Kabinett jedoch erst im Herbst 1937 vorgelegt; s. Folgebänd, Dok. vom 6. 11. 1937.

Zu einem Vorstoß Himmlers vom Juni 1936, der eine Reglementierung nur der Vornamen von Juden bezweckte und damit schon in die später eingeschlagene Richtung wies, durch das RIM aber mit ähnl. Argumenten wie hier vorerst abgewiesen werden konnte, s. ADAM, Judenpolitik, S. 156f.

Zitierhinweis

Nr. 73 Vorlage des Oberregierungsrats Globke an Reichsminister Frick. 18. April 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d073>